

Contrato de cesión del 50% de los derechos de explotación y de cotitularidad de la marca TaxiCount

Documento privado entre las partes. No se presenta en la OEPM, que no lo exige. Sí se aporta al Registro de la Propiedad Intelectual, donde es el *título de adquisición* que acredita cómo D. Jordi Pujadas Serra adquirió su 50%, por no ser autor del programa.

Se limita a lo necesario para los dos registros. Las reglas de funcionamiento —reparto de ingresos, retribución del trabajo, decisiones, salidas— se pactarán en el contrato de la sociedad que las partes constituirán más adelante.

En Figueres, a 25 de agosto de 2026.

Reunidos

De una parte, **D. Didac Oliveras Galvez**, mayor de edad, con NIF 41556654R y domicilio en Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), correo auxproduccio@gmail.com.

De otra parte, **D. Jordi Pujadas Serra**, mayor de edad, con NIF 41558334W y domicilio en Carrer Nou 4, 17722 Darnius (Girona), correo tecinfo.jordi@gmail.com.

En adelante, conjuntamente, «los Cotitulares». Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y

Exponen

Primero. Que D. Didac Oliveras Galvez es autor del programa de ordenador denominado **TaxiCount**, plataforma destinada a la gestión económica y administrativa de flotas de taxi, cuyo desarrollo inició el 19 de junio de 2026, en adelante «la Obra».

Segundo. Que D. Jordi Pujadas Serra ha prestado su asistencia en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales y que, en el marco de esa colaboración, **ambas partes redactaron conjuntamente** los siguientes textos, en adelante «los Textos»:

1. La documentación jurídica del proyecto: política de privacidad, evaluación de impacto relativa a la protección de datos, registro de actividades de tratamiento, contrato de prestación de servicios con encargo de tratamiento y procedimiento de gestión de brechas de seguridad.
2. La política de privacidad que el servidor de aplicación publica en la ruta `/privacy`.
3. Los textos de aceptación de términos y privacidad que la aplicación muestra al usuario, en castellano, inglés y catalán.

Tercero. Que las partes desean, **por su libre voluntad y con conocimiento de sus consecuencias**, que los derechos de explotación de la Obra y la titularidad de la marca TaxiCount les correspondan **al cincuenta por ciento a cada una**.

Cuarto. Que a tal fin otorgan el presente contrato con arreglo a las siguientes

Estipulaciones

Primera — Autoría

Las partes declaran, para que conste con exactitud en cualquier registro:

- a) La autoría del programa de ordenador —aplicación cliente, servidor de aplicación, modelo de datos, interfaz, automatización e infraestructura— corresponde **en exclusiva a D. Didac Oliveras Galvez**.
- b) Los Textos son **obra en colaboración** de ambas partes, conforme al artículo 7 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- c) Los derechos morales son **irrenunciables e intransmisibles** y permanecen en su respectivo autor. Nada de lo pactado aquí los altera, ni convierte a ninguna de las partes en autor de lo que no ha creado.

La autoría y la titularidad de los derechos de explotación son cosas distintas: este contrato transmite la segunda sin modificar la primera.

Segunda — Cesión del 50% de los derechos de explotación

D. Didac Oliveras Galvez **cede a D. Jordi Pujadas Serra una participación indivisa del cincuenta por ciento (50%)** de los derechos de explotación sobre la Obra, con el siguiente alcance, a los efectos del artículo 43 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:

Modalidades cedidas	Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluidas la puesta a disposición interactiva y la distribución a través de tiendas de aplicaciones
Ámbito territorial	Todo el mundo
Duración	Todo el plazo legal de protección
Carácter	Cesión de una cuota indivisa en cotitularidad, no licencia

Recíprocamente, D. Jordi Pujadas Serra **aporta a la titularidad común** la totalidad de los derechos de explotación que le correspondan sobre su aportación a los Textos.

En consecuencia, los derechos de explotación de la Obra pertenecen a ambos Cotitulares **al cincuenta por ciento cada uno**, en régimen de comunidad, rigiéndose por los artículos 392 y siguientes del Código Civil en tanto las partes no pacten otra cosa.

Contraprestación. La cesión se realiza **sin precio en dinero**. No es, sin embargo, una liberalidad: tiene por causa la **aportación recíproca** de D. Jordi Pujadas Serra, consistente en los derechos de explotación que le correspondían sobre su aportación a los Textos y en su colaboración en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales, sin la cual la Obra no habría podido explotarse conforme a la normativa aplicable. Ambas partes reconocen esta reciprocidad como causa suficiente y equivalente de sus respectivas atribuciones.

Tercera — Cotitularidad de la marca

Ambas partes serán **cotitulares al cincuenta por ciento** de la solicitud y del eventual registro de la marca mixta **TaxiCount** —denominación y elemento gráfico— ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así

como de cualquier extensión futura de la misma, sea por el Protocolo de Madrid o como marca de la Unión Europea.

La cotitularidad se rige por el **artículo 46 de la Ley 17/2001, de Marcas**, que las partes declaran conocer: cada cotitular podrá por sí solo usar la marca y emprender las acciones civiles y penales para su protección, notificándolo al otro; en cambio, **la cesión de la marca y la concesión de licencias requieren el consentimiento de ambos**.

Cuarta — Declaraciones de las partes

- a) D. Jordi Pujadas Serra declara que, fuera de los Textos descritos en el expositivo segundo, **no ha aportado código fuente, diseño gráfico, modelo de datos ni ningún otro elemento** susceptible de generar derechos de autor sobre la Obra, y que su restante colaboración tuvo carácter consultivo: recomendaciones, revisión y criterio técnico.
- b) D. Didac Oliveras Galvez declara ser autor de la Obra, que ésta es original, que no infringe derechos de terceros y que sobre ella no pesan cargas ni cesiones previas distintas de las que resultan de este contrato.

Quinta — Inscripción y notificaciones

- a) Ambos consienten expresamente la inscripción de la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y la solicitud de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas **figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento**, y autorizan a D. Didac Oliveras Galvez a presentar y firmar ambas solicitudes en nombre de los dos.
- b) Se designa como domicilio y correo electrónico a efectos de notificaciones de ambos expedientes: Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), y el correo `auxproduccio@gmail.com`, ambos de D. Didac Oliveras Galvez. El Cotitular que las reciba se obliga a **trasladarlas al otro sin demora**, dado que los plazos de oposición son breves.
- c) Los gastos de ambos registros se sufragan **al cincuenta por ciento**.

Sexta — Legislación y fuero

Este contrato se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Figueres, con renuncia a cualquier otro fuero.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados.

 D. Didac Oliveras Galvez	 D. Jordi Pujadas Serra
NIF 41556654R	NIF 41558334W